

ЛЕКЦІЯ № 14

Тема 6.3 «Порядок проведення розслідування нещасних випадків на виробництві»

План лекції:

- 1. Алгоритм дій при виявленні потерпілого працівника.**
- 2. Порядок створення комісії для розслідування нещасного випадку.**
- 3. Порядок проведення розслідування нещасного випадку.**

1. Алгоритм дій при виявленні потерпілого працівника

Потерпілий або працівник, який виявив нещасний випадок, повинні вжити всіх можливих заходів, необхідних для надання допомоги потерпілому та негайно повідомити про нещасний випадок безпосередньому керівнику робіт та гірничому диспетчеру.

Безпосередній керівник (гірничий майстер) робіт зобов'язаний:

терміново організувати надання першої домедичної допомоги потерпілому та забезпечити у разі потреби його направлення до закладу охорони здоров'я;

негайно повідомити роботодавцеві про те, що сталося;

зберегти до прибуття комісії з розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку обстановку на робочому місці, машини, механізми, обладнання, устаткування у такому стані, в якому вони були на момент нещасного випадку, якщо це не загрожує життю та здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків або порушення виробничих процесів.

2. Порядок створення комісії для розслідування нещасного випадку

У разі отримання інформації про нещасний випадок від безпосереднього керівника робіт, повідомлення від закладу охорони здоров'я, заяви потерпілого, членів його сім'ї чи уповноваженої ним особи тощо роботодавець зобов'язаний на підприємстві утворити комісію з розслідування нещасного випадку. Комісія утворюється наказом роботодавця не пізніше наступного робочого дня після отримання інформації про нещасний випадок від безпосереднього керівника робіт, повідомлення від закладу охорони здоров'я, заяви потерпілого, членів його сім'ї чи уповноваженої ним особи.

До складу комісії входять:

керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, на яку роботодавцем покладено виконання функцій з охорони праці (голова комісії);

представник робочого органу соціального страхування;

представник первинної профспілкової організації (у разі її відсутності - уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці).

До складу комісії не може входити безпосередній керівник потерпілого!

3. Порядок проведення розслідування нещасного випадку

Розслідування нещасного випадку комісією підприємства проводиться протягом п'яти робочих днів з дня утворення комісії.

Комісія зобов'язана:

провести засідання комісії з розслідування нещасного випадку, на якому розглянути інформацію про нещасний випадок, розподілити функції між членами

комісії, провести зустріч з потерпілим (членами його сім'ї чи уповноваженою ними особою) та скласти протоколи засідання комісії;

обстежити місце, де стався нещасний випадок, розробити ескіз місця, де стався нещасний випадок і провести фотографування місця настання нещасного випадку; одержати письмові пояснення від роботодавця, посадових осіб, працівників підприємства, потерпілого (якщо це можливо), опитати свідків нещасного випадку;

вивчити наявні на підприємстві документи та матеріали стосовно нещасного випадку та у разі потреби надіслати запити до відповідних закладів охорони здоров'я для отримання медичних висновків щодо зв'язку нещасного з впливом на потерпілого небезпечних (шкідливих) виробничих факторів та/або факторів важкості та напруженості трудового процесу;

визначити вид події, що призвела до нещасного випадку, причини нещасного випадку та обладнання, устаткування, машини, механізми, транспортні засоби, експлуатація яких призвела до настання нещасного випадку, відповідно до Класифікатора видів подій, причин, обладнання, устаткування, машин, механізмів, транспортних засобів, що призвели до настання нещасного випадку;

визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства про охорону праці;

визначити необхідність проведення лабораторних досліджень, випробувань, технічних розрахунків, експертизи тощо для встановлення причин настання нещасного випадку;

з'ясувати обставини та причини настання нещасного випадку;

визначити, пов'язаний чи не пов'язаний нещасний випадок з виробництвом;

установити осіб, які допустили порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці;

розробити план заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам, у тому числі пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів з охорони праці;

скласти акти за формою Н-1 (тимчасові акти за формою Н-1 у разі їх складення) у кількості, визначеній рішенням комісії;

розглянути та підписати примірники актів за формою Н-1 (тимчасові акти за формою Н-1 у разі їх складення), а у разі незгоди члена комісії із змістом розділів 5, 6, 8, 9 такого акта - обов'язково підписати ці акти з відміткою про наявність окремої думки, яка викладається членом комісії письмово, в якій він обґрунтовано викладає пропозиції до змісту розділів;

передати не пізніше наступного робочого дня після підписання актів за формою Н-1 матеріали розслідування та примірники таких актів керівнику підприємства, що утворив комісію, для їх розгляду та затвердження;

дотримуватися вимог законодавства про інформацію щодо захисту персональних даних потерпілих та інших осіб, які зібрані в межах повноважень комісії під час проведення розслідування та задокументовані в акті за формою Н-1.

Рішення щодо визнання нещасного випадку пов'язаними чи не пов'язаними з виробництвом приймається комісією шляхом голосування простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів членів комісії голос голови комісії є вирішальним.

Голова комісії зобов'язаний листом до першого засідання комісії проінформувати потерпілого (членів його сім'ї чи уповноважену ними особу) про призначення розслідування, їх права, запросити до співпраці та на засідання комісії, у подальшому надавати інформацію про хід проведення розслідування, ознайомити з матеріалами розслідування на заключному засіданні комісії.

Кількість актів за формою Н-1 визначається рішенням комісії. Оригінали акта за формою Н-1 надаються потерпілому (членам його сім'ї чи уповноваженій

ними особі) та робочому органу соціального страхування, підприємству, де трапився нещасний випадок. Іншим органам та установам, представники яких брали участь у розслідуванні нещасного надається копія акта.

Запитання для закріплення матеріалу:

1. Згідно якого документа проводиться розслідування та облік нещасних випадків на виробництві?
2. Що повинен зробити безпосередній керівник робіт, у разі настання нещасного випадку?
3. Кого повинен сповістити керівник підприємства про нещасний випадок?
4. Протягом якого терміну утворюється комісія з розслідування нещасного випадку?
5. Хто входить в комісію по розслідуванню нещасних випадків?

Література: Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 337.